

1500970-45.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... se contentado, com intuito de combater o tráfico de drogas, em admitir que qualquer delas por si só, configure o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, a conduta de ter em depósito a droga, é tráfico consumado, como narrado na denúncia. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL: "A noção legal de tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500970-45.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500970-45.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALES EVARISTO LOURENÇO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

TALES EVARISTO LOURENÇO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 07 de maio de 2020, por volta das 07 horas, na Rua Armanda Moraes Dutra, próximo ao nº 1, Cidade Jardim, Louveira/SP, TALES EVARISTO LOURENÇO, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos contendo a substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como Maconha, com peso líquido total de 26,4g (vinte e seis gramas e quatro decigramas); 19 (dezenove) microtubos contendo a substância Cocaína com peso líquido total de 3,9g (três gramas e nove decigramas) e 38 (trinta e oito) microtubos contendo a substância Cocaína com peso líquido total de 29,9g (vinte e nove gramas e nove decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), fotografias (fls. 18/20) e laudo de constatação (fls. 24/26). A denúncia foi recebida em 18/05/2020 (fls. 105/106), o réu foi pessoalmente citado (fls. 152) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 160/166).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas duas testemunhas e, ao final interrogado o acusado.

Seguiram-se os debates.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

O guarda Marcel, disse que é guarda municipal nesta urbe e nesta data exercia suas funções com seu colega de farda GM Flávio e estavam com a viatura 118 em apoio a operação da Polícia Civil para cumprimento de mandado de prisão e também busca e apreensão, quando na Rua Armanda Moraes Dutra cujo local já é conhecido devido ao tráfico de drogas, que também fica nas proximidades do endereço alvo o indivíduo identificado posteriormente como Tales Evaristo Lourenço ao visualizar a chegada das viaturas se evadiu com uma sacola plástica nas mãos e seguiu para uma viela; foram no encalço do mesmo e lograram êxito na abordagem; na revista pessoal, dentro da sacola que estava em sua mão foram localizados 24 (vinte e quatro) porções de maconha, 38 (trinta e oito) tubetes de cocaína, 19 (dezenove) porções de crack e mais R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro trocado. Reconhece o réu em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do guarda Flávio.

O réu confessou os fatos descritos na inicial. Disse que estava traficando e já teve diversas passagens por ato infracional.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09); Relatório de Investigação (fls. 113/114); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 06); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 12/13); e Laudo Pericial (fls. 209/211).

A autoria é certa. O réu é confesso.

No exercício de suas funções, os policiais rotineiramente travam contato pessoal com a prática delituosa. Portanto, por estarem nessa condição, suas interpretações sobre os fatos ocorridos revestem-se de especial importância. Ademais, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. E mais, o fato dos policiais ouvidos em juízo como testemunhas terem participado da diligência que culminou na prisão do réu não os torna indigno de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar. Além disso, não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos.

Ademais, até que se prove o contrário, suas alegações devem ser aceitas como verdadeiras, uma vez que, enquanto servidores públicos, os guardas municipais têm no exercício de suas funções a presunção relativa de agirem de forma escorreita, sendo seus depoimentos revestidos de fé pública. Sendo assim, ao deporem em Juízo como testemunhas, colaboram com o Poder Judiciário na persecução de uma pretensão punitiva e, acima de tudo, com a sociedade que anda sufocada com a criminalidade. De mais a mais, não teriam interesse em imputar gratuitamente a prática de um crime hediondo a inocente, caso ele realmente não o tivesse cometido. Afora isso, não provou a defesa que os depoimentos não retrataram a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos coerentes prestados pelos policiais.

Nesse sentido: "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função." ((RJTJSP 125/563)). "PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP". "PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição." ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni)). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na

investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Nessa seara, em face da quantidade de entorpecente encontrada e de sua diversidade (cocaína, crack e maconha), a denúncia em desfavor do réu, que comprova a assiduidade de sua conduta como traficante, o laudo pericial que comprova tratar-se, de fato, de substância ilícita, bem como por todas as circunstâncias que cercam o presente caso, não cabe outra interpretação senão a de que o réu praticava a conduta tipificada pelo artigo 33, da lei nº 11.343/06, correspondente à traficância.

Insta salientar que o crime de tráfico ilícito de droga é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma na outra, desde a sua produção até a sua entrega a consumo. Assim, para a sua configuração, a lei não exige qualquer ato de comércio e, da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Sendo impossível apurar em conjunto todo o desenrolar da atividade comercial ilícita, ou seja, a venda de entorpecentes, a lei tem se contentado, com intuito de combater o tráfico de drogas, em admitir que qualquer delas por si só, configure o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, a conduta de ter em depósito a droga, é tráfico consumado, como narrado na denúncia. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO – In DJU 04.06.1993 – p. 11.012). Por oportuno, “Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (conforme Tornaghi, in “Curso de Processo Penal”, 5ª ed., II/49; TACRIM – SP 43/251; 50/218 – 219). A quantidade de entorpecente apreendida pela polícia em poder do acusado seria capaz de causar grandes complicações aos usuários, que teriam suas saúdes seriamente comprometidas, quando não encontrariam a própria morte, antecipada em suas histórias de vida por este destino trágico. De todo modo, a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade. (RJTJSP 101/498).

Acrescente-se, outrossim, que grande parte da violência patrimonial é fomentada pela necessidade de os viciados conseguirem dinheiro e/ou bens para a aquisição e imediato consumo de grande quantidade de entorpecentes, desvirtuando totalmente a paz social, distribuindo verdadeiro caos à segurança pública.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Considerando as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59, do Código Penal, na primeira fase, fixo-lhes a pena-base no mínimo legal, resultando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, estão presentes as atenuantes da menoridade e da confissão, no entanto nessa fase a pena não poderá ser fixada aquém do mínimo legal. Na terceira fase da dosimetria, DEIXO de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, em face das inúmeras condenações por atos infracionais que evidenciam que o acusado se dedica a atividades criminosas (fls. 345/355). Nessas circunstâncias, não tem lugar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conforme orientação da Colenda Sexta Turma da Corte Superior de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental Recurso Especial nº 1560667/SC, ocorrido em 17 de outubro de 2017, do qual foi relator o Relator o Ministro NEFI CORDEIRO, cujo acórdão, publicado no DJe de 23 de outubro de 2017. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante o não preenchimento dos requisitos legais, máxime na hipótese dos autos, em que o ato infracional praticado consistiu em tráfico ilícito de entorpecentes. A propósito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.

11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL COMETIDO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do recorrente ter praticado ato infracional quando adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, se evidenciada a dedicação a atividades criminosas. Precedentes da Quinta Turma. 2. Entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial a teor do verbatim n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1653501/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 09/05/2017, data da Publicação DJe 17/05/2017), tornando definitivas as penas em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu mínimo legal. O regime de cumprimento de pena, considerando o montante de pena fixado, será o semiaberto. Por fim, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por falta de requisito objetivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a pretensão punitiva, para condenar o réu TALEZ EVARISTO LOURENÇO, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido a norma disposta no artigo 33, "caput", da lei 11.343/06. Solto durante o processo, poderá recorrer em liberdade. No mais, decreto a perda do dinheiro, pois fruto da venda de drogas. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes providências: Lance-se o nome do Réu no rol de culpados. P.I.C.

Louveira, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA